Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació de l'11-12-2020 de modificació de l'Ordinació del 7-11-2013 d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia.

Exposició de motius

Els articles 80 de la Constitució del Principat d'Andorra i 4.10, e) i h) de la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada delimitació de competències dels comuns, recullen com a competència comunal, entre d'altres, d'una banda "la inspecció, el control i l'assegurament de la bona convivència ciutadana en les vies públiques i en els espais públics, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i cossos comunals, (...)" i, de l'altra, "la neteja de les vies públiques i dels espais públics".

A l'article 32 del Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció d'animals determina, en consonància amb les competències comunals indicades, algunes de les facultats d'inspecció i control que corresponen als comuns en relació amb la tinença d'animals de companyia.

Atès el contingut dels preceptes indicats, així com també la seva normativa de desenvolupament.

Davant dels problemes de convivència ciutadana i d'higiene a la via pública a que, en alguns casos, dona lloc el comportament de determinats animals de companyia i/o dels seus propietaris; i amb la finalitat de regular i desenvolupar, dins del propi àmbit competencial, les facultats que li han estat constitucionalment i legalment atribuïdes.

L'Ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia es divideix en tres capítols. El capítol primer referent a les disposicions generals, contempla la definició d'animal de companyia i les obligacions dels propietaris i/o posseïdors d'aquests; el capítol segon regula el règim sancionador; i en el capítol tercer es contempla les facultats d'inspecció i control comunals.

El Comú d'Encamp, fent ús de la potestat normativa que li és pròpia i d'acord amb el que estableixen al respecte els articles 79 de la Constitució del Principat d'Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 10 de desembre del 2020, ha acordat l'aprovació de la següent:

Ordinació de modificació de l'Ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Definició d'animal de companyia*
Són animals de companyia tots els animals domèstics que conviuen amb les persones i que habitualment no tenen congèneres de la mateixa espècie en estat salvatge. Compleixen la funció de ser útils a les persones en qualsevol aspecte que no sigui obtenir-ne productes, sinó qualsevol servei relacionat amb el lleure.

Article 2. *Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d'un animal de companyia*
1. Els propietaris i/o posseïdors d'animals de companyia compleixen amb les obligacions següents:

Dipòsit legal: AND.2-2015

a. Identificar i registrar els seus animals al Registre d'Animals de Companyia (RAC), en un termini màxim de quatre mesos a comptar de la data del seu naixement, compra o adopció, mitjançant els sistemes oficials i permanents estipulats al Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia vigent (implantació d'un transponder o tatuatge, i genotipatge). El propietari i/o posseïdor de l'animal que circuli amb el mateix per la via pública ha de mostrar, en un termini màxim de vint-i-quatre hores, el document d'identificació (passaport) de l'animal, a qualsevol agent de circulació o, en el seu cas, als banders o agents de medi ambient comunals que li'n demani la seva exhibició. Fins a disposar del passaport de l'animal, es podrà presentar, en el termini de vint-i-quatre hores, un altre document que acrediti el propietari (tipus carnet de veterinari, etc.)

b. En la circulació de les vies públiques, establiments de concurrència pública i en transports d'ús públic, els posseïdors i/o propietaris de l'animal han d'assegurar que du collar i va subjecte amb una corretja o cadena o disposar d'un mitjà de contenció específic per a l'espècie considerada, adoptant les mesures que siguin necessàries amb la finalitat d'evitar que es pugui causar qualsevol molèstia i/o dany a persones i béns.
Tots els animals la perillositat dels quals resulti raonablement previsible, atesa la seva naturalesa, les seves característiques i/o la seva raça, en compliment del que estipula al respecte el Reglament sobre tinença dels gossos considerats potencialment perillosos vigent, a les vies públiques, als transports públics, i als llocs i als espais d'ús públic en general, han d'anar lligats i proveïts d'un morrió que impedeixi a l'animal una obertura completa de la mandíbula, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de divuit anys.

c. La persona propietària o posseïdora d'un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que l'animal pugui ocasionar a les persones i als béns públics o privats.

d. Respectar les indicacions contingudes als rètols informatius col·locats als espais públics de la parròquia i espais habilitats pels gossos (via pública, espais amb accés restringit i pipicans).

e. Impedir la circulació de l'animal per zones enjardinades, zones de jocs infantils i zones esportives, i altres zones en què se'n prohibeixi expressament l'accés.

Estan exempts del compliment d'aquesta obligació, els posseïdors de gossos d'assistència quan l'animal circuli per la via pública desenvolupant aquesta funció d'acompanyament.

f. Abstenir-se de lligar l'animal a qualsevol element propi del mobiliari urbà, així com també de donar-los menjar a la via pública.

g. Adoptar totes les mesures que es trobin al seu abast, amb la finalitat d'evitar que l'animal embruti les vies i els espais públics, retirant immediatament les seves matèries fecals i orins. Aquesta obligació comporta els deures específics següents:

g.1. Prendre les mesures que siguin escaients per tal que l'animal no embruti les vies i espais públics ni el mobiliari urbà.

g.2. Utilitzar, amb caràcter preferent, els espais habilitats pel Comú d'Encamp en concepte de "pipicà", per a que els animals de companyia hi efectuïn les seves deposicions i miccions o, en el seu defecte, els embornals de la xarxa de clavegueres o la part inferiors de la vorada de les voravies.

g.3 Recollir i retirar els excrements de l'animal immediatament i de forma convenient i netejar i ruixar amb aigua la part de la via o el mobiliari públic que en resulti afectat.

g.4. Dipositar higiènicament les deposicions fecals recollides dins de bosses o altres embolcalls impermeables que s'hauran de llançar en papereres, bosses d'escombraries, contenidors o en d'altres elements que el Comú pugui habilitar amb aquesta finalitat específica.

g.5. Impedir que l'animal miccioni a les façanes d'edificis i al mobiliari urbà. En cas d'embrutar per accident, procedir a la seva neteja, tot diluint amb aigua els orins.

A efectes de complir amb les obligacions contingudes en l'apartat g, els propietaris i/o posseïdors d'animals de companyia, quan transitin amb els seus animals per espais i vies públiques, hauran d'anar equipats amb un recipient amb aigua per a diluir els orins i bosses per a recollir els excrements. En cap cas es podran utilitzar productes químics tòxics per complir amb el deure de neteja de la via pública.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Els agents de circulació comunals o, en el seu cas, els banders o agents de medi ambient comunals han de compel·lir el propietari i/o posseïdor de l'animal a complir les obligacions i els deures estipulats en el present article i, en cas d'incompliment, són l'únic òrgan competent per a realitzar el constat d'infracció i notificar-lo.

Article 3. *Captura i trasllat dels animals*
Les despeses ocasionades per la captura, trasllat i manutenció dels animals de companyia trobats errants a la parròquia aniran a càrrec del propietari. L'import d'aquestes despeses queda subjecte a l'Ordinació de preus públics comunal.

Capítol segon. Règim sancionador

Article 4. *Infraccions*
És constitutiu d'infracció administrativa l'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a l'article 2.1 de la present Ordinació, per part del propietari i/o posseïdor d'un animal de companyia.

Article 5. *Sancions*
1. Les infraccions administratives comeses són objecte de sanció administrativa.

2. L'incompliment de qualsevulla de les obligacions establertes a l'article 2.1 de la present ordinació és constitutiva d'infracció i se sancionarà amb la imposició d'una multa d'un import de 150 euros.

3. En cas de reincidència, la sanció consistirà en la imposició d'una multa d'un import de 300 euros.

4. S'apreciarà la reincidència quan es dictin dues o més resolucions sancionadores per la comissió d'una infracció en el període d'un any.

5. La imposició de qualsevulla de les sancions previstes a la present Ordinació no exclou la responsabilitat civil o penal i, eventualment, la indemnització pels danys i perjudicis causats, que pugui correspondre al propietari i/o posseïdor d'un animal de companyia responsable de la infracció comesa. Si hi ha un procés penal en curs se suspèn la tramitació del procediment administratiu fins que es dicti una sentència ferma en la via penal.

Article 6. *Procediment sancionador*
1. La constatació de la presumpta comissió d'una o diverses infraccions per part del propietari i/o posseïdor d'un animal de companyia, comportarà la incoació, instrucció i resolució del corresponent expedient sancionador, seguint el procediment establert a continuació.

2. El procediment s'inicia mitjançant la constatació d'infracció efectuada per part dels agents de circulació o, en el seu cas, els banders o agents de medi ambient comunals. Aquesta constatació s'ha de notificar a la persona afectada que disposa d'un termini improrrogable de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la notificació del constat d'infracció, per presentar davant del Comú d'Encamp les al·legacions que estimi pertinents. La notificació de la constatació d'infracció haurà d'especificar, la data de la presumpta infracció, el lloc, el tipus d'infracció, l'import de les sancions que se'n deriven, així com la identificació de l'animal i la del seu propietari i/o posseïdor.

3. Si la persona expedientada presenta al·legacions durant el termini legal, l'expedient degudament completat es tramet a la Junta de Govern per a la seva resolució.

4. La resolució dictada pel Comú es notifica a la persona interessada. En el cas que es resolgui imposar les sancions, la persona interessada disposa d'un termini d'un mes per fer efectiu l'import davant del Comú, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import corresponent, es procedeix per via executiva.

5. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, que preveu l'apartat 2 del present article, sense que la persona interessada hagi presentat cap tipus d'al·legació, es considera resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm

Dipòsit legal: AND.2-2015

l'import. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import corresponent, es procedeix per via executiva.

Article 7. *Prescripció*
Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordinació prescriuen pel transcurs d'un any a comptar del moment de la seva comissió.

Capítol tercer. Inspecció i control

Article 8. *Inspecció i control*
1. És competència del Comú d'Encamp vetllar pel compliment de la normativa vigent pel que fa als animals de domèstics de companyia, tal i com es defineixen en aquesta ordinació i d'acord amb la Llei de tinença i de protecció d'animals vigent.

2. El Comú es reserva el dret de realitzar campanyes preventives de controls de xips identificatius amb previ avís, comunicant-ho al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

3. El Comú pot realitzar les inspeccions que consideri necessàries en les matèries regulades en aquesta Ordinació.

Disposició derogatòria única

Es deroguen totes les disposicions anteriors a la present Ordinació, amb igual rang o inferior, en tot allò que la contradiguin, i en particular l'Ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia del 7 de novembre del 2013.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 11 de desembre del 2020

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015